

Mitsue Project

法律相談質問リスト (日本語版)

御

Version	v1.0
Date	2026-06-14
Author	Rob Oudendijk

法律相談質問リスト（日本語版）

■ 会社構造と法的形態

1. 一般社団法人 vs NPO法人：

- 一般社団法人の実際には有利な点は何ですか？
- 5年後にNPO法人に移行するタイミングはいつが最適ですか？
- 一般社団法人として設立してからNPO法人に移行する手順はありますか？

2. 会社構造設計：

- 取締役会構成（1人 vs 3人）の法的リスクとメリットは何ですか？
- 各取締役の責任範囲の境界線を引くための推奨構成は何ですか？
- 公平な利益相反ポリシーを策定する方法は何ですか？

3. 社員と取締役の重複について：

- 社員を取締役にすることができますか？それは wise ですか？
- 理事と社員を同時にすることは、将来のNPO法人移行に支障をきたしますか？

▣ 法的コンプライアンスと規制

4. 設立後の規制要件：

- 一般社団法人に必要な書類は何ですか？
- 税務署への届け出で期限内に提出しなければならないものは何ですか？
- 毎年行う必要がある法的手続きは何ですか？

5. 許認可とライセンス：

- プロジェクトの初期段階で licenses が必要な事業は何ですか？
- 林業事業にはどのような licenses が必要ですか？
- EV充電設備にはどのような licenses が必要ですか？

6. 業界固有の法的要件：

- データセンター事業にはどのような法的要件がありますか？
- 林業事業にはどのような法的要件がありますか？
- 村政府との提携にはどのような法的考慮事項がありますか？

④ 税務と財務

7. 税務関連：

- 一般社団法人の税制優遇は何ですか？
- 控除可能な寄付者となるためのNPO法人化は実際にメリットがありますか？
- 森林再生事業の炭素クレジットは税務上どのように扱われますか？

8. 会計と報告：

- 一般的に使用される会計システムは何ですか？

- 法的提出が必要な財務報告の最小レベルは何ですか？
- auditors が必要になるのはいつですか？

ガバナンスとリスク管理

9. ガバナンス構造：

- 一般的に使用されるバイ・デフォルトの理事会構成は何ですか？
- 文書化が必要な一般的なバイ・デフォルトのポリシーと手順は何ですか？
- 理事と職員の間一般的な役割の境界は何ですか？

10. リスク管理：

- 理事の一般的な法的責任は何ですか？
- 利益相反をどのように処理しますか？
- 一般的な訴訟リスクをどのように軽減しますか？

🌐 国際的およびプロジェクト固有の要件

11. 国際的要素：

- 外国人（Robを含む）が株式会社の取締役となることができますか？
- 海外の寄付者からの資金調達にはどのような法的問題がありますか？
- 海外パートナーのための法的構成は何ですか？

12. Mitsue Project固有の法的問題：

- Mitsue村政府との提携は、責任とガバナンスにどのような影響を与えますか？
- 森林再生事業は、一般的な会社法上の要件に加えてどのような法的要件がありますか？
- データセンター事業は、どのような法的要件がありますか？

📁 実用的な運用上の質問

13. 日常的な運用：

- 一般的に使用される文書管理システムは何ですか？
- 理事会会議の記録はどのように保持する必要がありますか？
- 従業員（いる場合）に対する法的要件は何ですか？

14. 資金調達と契約：

- 助成金申請時にNPO法人与一般社団法人で違いはありますか？
- 一般的な法的アドバイスとは、企業から寄付金を受け取ることにについて何ですか？
- 一般的な契約条件にはどのようなものがありますか？

🔄 移行と将来の計画

15. 将来の成長計画：

- 一般的なNPO法人への移行費用の概算はいくらですか？
- 5年間の財務報告の概要を教えてください。

- 森林再生、エネルギー、データセンター、EV充電の4つの柱は、NPO法人としてどのように機能しますか？
- 5年目までに達成したい主要な財務目標は何ですか？
- 5年目までにいくら必要か教えていただけますか？支出の60%が収益の限界となるまでに、5年目までにいくら必要ですか？
- 助成金 vs 貸付金 vs 収益資金の混合による資本回収期間は？

🌀 実用的なアドバイス

16. プロフェッショナルサポート：

- 行政書士と弁護士の費用の範囲は何ですか？
- プロジェクトがまだ運営段階でない場合でも行政書士を雇うべきですか？
- このプロジェクトの規模と範囲に適した法務顧問はどれですか？

🗉 フォローアップの質問

17. より深い理解のために：

- この分野の法律事務所で働く友人がいます。より詳細なアドバイスを提供してもらうために、その友人と協力するべきでしょうか？
- 起業家向けの法律事務所と会社法専門の法律事務所のどちらを利用すべきですか？
- 日本でスタートアップを立ち上げるためのベストプラクティスを教えていただけますか？
- 日本におけるスタートアップのベストプラクティスは何ですか？

アドバイス

1. 質問をカテゴリ別に整理して、あなたの弁護士に配布してください
 2. 特にプロジェクト固有の質問（森林再生、EV充電、データセンター）に焦点を当ててください
 3. 時間とコストのバランスを取ってください - 一部の質問はより詳細な法律相談が必要です
 4. フォローアップ質問のリストも作成して、最初の面談後にフォローアップできるようにしてください
-